

1500077-08.2022.8.26.0569
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Relison Josepe da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RELISON JOSEPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 12h35, na Rua Coronel Júlio Pereira de Blum, 640, Jardim São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500077-08.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500077-08.2022.8.26.0569
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Relison Josepe da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RELISON JOSEPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 12h35, na Rua Coronel Júlio Pereira de Blum, 640, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína, em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 0,21g (vinte e um centigramas), bem como 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., acondicionada em um invólucro plástico, pesando 1,2g (um grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 90), a advogada nomeada para patrocinar a sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 102/103).
Recebida a denúncia (pág. 106) o réu foi citado (pág. 130).
Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).
Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da exordial acusatória (pág. 148/151).
A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 174/175).
É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 7, pelo laudo de constatação de pág. 9/11, bem como pelo laudo toxicológico definitivo de pág. 77/79.

Sob o crivo do contraditório o guarda civil Robinson Miranda Poli narrou que realizava patrulhamento quando visualizou o acusado na via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, mas inicialmente decidiu não abordá-lo porque não observou qualquer atitude suspeita. Contou que posteriormente retornou ao local, oportunidade em que novamente avistou o réu e então decidiu pela abordagem, quando o acusado tentou se evadir caminhando rapidamente ao notar a aproximação da guarnição. Logrando êxito na abordagem, mencionou que em revista pessoal foram encontradas com ele 05 (cinco) porções de crack, bem como a quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais). Aduziu que inicialmente o réu negou que estivesse realizando o tráfico de droga, mas posteriormente confessou a prática delitiva, esclarecendo que a quantia apreendida era o lucro das vendas dos entorpecente que realizou desde a noite anterior. Asseverou que solicitou o apoio do canil, oportunidade em que localizaram mais 01 (uma) porção de crack e 01 (uma) porção de maconha, porém não foi possível apurar se esses entorpecentes pertenciam ao acusado.

No mesmo sentido foram as declarações de Weverson Ney dos Santos, seu colega de farda.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Contou que na data do fato foi abordado pela Guarda Civil na posse de 5 (cinco) porções de crack, que eram destinadas ao consumo pessoal, bem como a quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais). Alegou que os guardas acionaram o canil e, próximo ao local em que estava, foram encontradas mais 01 (uma) porção de crack e 01 (uma) porção de maconha, as quais alegou não serem de sua propriedade.

Conforme bem consignado pelo Ministério Público, o réu trazia consigo certa quantia em dinheiro e já havia sido visto pelo local anteriormente, que é amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, de maneira que não merece credibilidade sua versão no sentido de que foi ao local para apenas adquirir entorpecentes e que a droga era para seu consumo pessoal.

Consigno, ainda, que os depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

Por todo o exposto, a condenação é de rigor, não merecendo respaldo a tese defensiva apresentada.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Com exceção da condenação referente ao processo 0002221-61.2018.8.26.0248 que ensejará o reconhecimento da reincidência específica do acusado, Relison não possui outros antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias do

art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Como já consignado, Relison é reincidente específico. Aumento as penas, portanto, em 1/3, resultando elas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há provas de reincidência do acusado. Assim, torno definitivas as penas acima cominadas.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório e condeno RELISON JOSEPE DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor mínimo legal, que é de 1/30 do salário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da reincidência do condenado.

Estando o réu preso por ocasião desta sentença condenatória, e subsistindo os motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, imperiosa para garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar

Oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA